

1500410-93.2022.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... confiabilidade dentro da cadeia do tráfico (...) (Apelação Criminal nº 0012097-81.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí - 15ª Câmara de Direito Criminal - Relatora: Gilda Alves Barbosa Diodatti - 13/06/2019). Destaquei.

E aqui, repita-se, não bastasse o fato de a ação policial advir de denúncia anônima (cuja percepção do tráfico pelo delator pressupõe a reiteração de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

1ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500410-93.2022.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500410-93.2022.8.26.0363

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2072303/2022 - 01º D.P. MOGI GUAÇÚ, 23628887 - 01º D.P. MOGI GUAÇÚ, 2/22/901 - 01º D.P. MOGI GUAÇÚ, 2072303 - 01º D.P. MOGI GUAÇÚ, 2072303/2022 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CARLOS DE LIMA FONTES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Gomes de Queiroz Coutinho

VISTOS:

JOSÉ CARLOS DE LIMA FONTES, já qualificado na ação penal em epígrafe, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de março de 2022, por volta de 18:30 horas, na Rua Aruak, nº 72, bairro Mogi Mirim II, neste Município e Comarca de Mogi

Mirim, tinha em depósito, para fins de tráfico e nas imediações de entidades recreativas, esportivas de ensino e sociais, 870 (oitocentos e setenta) porções de cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

De acordo com a denúncia, Policiais Civis receberam denúncia anônima que atribuía ao acusado o depósito de drogas e, com intuito de aferir a verossimilhança daquele relato apócrifo, dirigiram-se ao local. Durante a observação velada (campana), visualizaram o exato instante em que o suspeito chegava em casa e, por isso mesmo, resolveram abordá-lo. Cientificado do teor do informe apócrifo, o réu não apenas admitiu a existência de droga no local, mas também franqueou o ingresso dos agentes públicos no imóvel e apontou o local onde a substância entorpecente (que pertenceria a terceira pessoa não revelada).

O Inquérito Policial encontra-se nas fls. 01/98 e vem instruído com o auto de prisão em flagrante, com o boletim de ocorrência alusivo aos fatos, com os autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar, com a nota de culpa, com os laudos periciais e com o Relatório da Autoridade Policial.

O acusado foi então regularmente notificado e apresentou resposta escrita (fls. 112, 113/114 e 170).

Recebida a denúncia, seguiu-se a citação pessoal (fls. 129/130 e 153).

Na audiência atermada a fls. 175/176 interrogou-se o réu e ouviram-se 04 (quatro) testemunhas. Quando dos debates, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia.

Em memorias (escritos), o I. Defensor constituído postulou a fixação da pena em seu patamar mínimo, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), a aplicação da causa de diminuição de pena inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a adoção do regime inicial avertido e o apelo em liberdade (fls. 181/186).

Relatados, D E C I D O :

Cuida-se de tráfico de entorpecente (perpetrado nas imediações de entidades recreativas, esportivas de ensino e sociais), delito tipificado no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

A pretensão punitiva posta na denúncia é mesmo procedente.

Enquanto a materialidade descende da prova consubstanciada no auto de exibição e apreensão e nos laudos periciais encartados a fls. 08, 87/89 e 90/94, a autoria restou suficientemente demonstrada com os depoimentos prestados pelas testemunhas de forma segura e coesa, além da confissão parcial dada pelo próprio réu.

Como se infere do incluso auto de prisão em flagrante, Policiais Civis receberam denúncia anônima que atribuía ao acusado o tráfico de drogas e, com intuito de aferir a verossimilhança daquele relato apócrifo, dirigiram-se ao local em uma viatura descaracterizada. Durante a observação velada (campana), visualizaram o exato instante em que o suspeito chegava em casa e, por isso mesmo, resolveram abordá-lo. Cientificado do teor do informe apócrifo, o réu não apenas admitiu a existência de droga no local, mas também franqueou o ingresso dos agentes públicos no imóvel e apontou o local onde a substância entorpecente (que pertenceria a terceira pessoa não revelada).

Quando ouvidos durante a instrução criminal, os Policiais Civis Matheus Oliveira de

Souza e Rodrigo Tiburcio de Oliveira ratificaram, em sua inteireza, os relatos antes dados ao Delegado de Polícia que presidiu a lavratura do auto de prisão em flagrante; reafirmaram não apenas o recebimento da denúncia anônima que fazia menção expressa ao tráfico de drogas e identificavam a pessoa responsável por tal comércio espúrio, mas também a realização de observação velada (campana) e a abordagem que culminou na apreensão de tantas e quantas porções de cocaína, além da confissão (informal) por ele dada.

E a despeito do entendimento comumente esposado em casos deste jaez, não há como inquirir a validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais (raciocínio extensível aos membros das Guardas Municipais), mormente quando ausente qualquer fato concreto, mínimo que seja, que sugira ou recomende algum descrédito. É que a simples condição de Policial (ou Guarda Municipal) não autoriza conclusão sobre parcialidade ou falta de isenção capaz de infirmar os respectivos relatos, quiçá sobre a sugerida predisposição de imputar crimes a inocentes. Trago à colação v. aresto do C. Supremo Tribunal Federal, relator o eminente Ministro CELSO de MELLO:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC n. 74.608-0 – SP).

Confirmam-se ainda, porque pertinentes, os seguintes julgados do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte (STJ - Resp. 751.760/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 18.10.2005. DJ 14.11.2005, p. 400).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...) 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ - AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido.

PROVA CRIMINAL – Depoimento de Policial – Validade – Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição. Segurança nas versões apresentadas – Recurso provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra, desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador (Apelação Criminal n. 185.484-3 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Djalma Lofrano – 22.06.95).

PROVA CRIMINAL – Hipótese de tóxico – Depoimento prestado por policial – Admissibilidade – Relato que não deixa dúvida alguma do encontro de maconha em poder do agente – Condenação mantida. O agente da polícia serve como testemunha, tal qual qualquer outra pessoa, até porque ele é auxiliar da Justiça criminal e não é de supor-se que se transforme em parte, que compareça a Juízo para perseguir pessoas inocentes, para as quais criam crimes inexistentes (Apelação Criminal n.

159.299-3 - Botucatu - Relator: Djalma Lofrano - 18.08.94).

PROVA CRIMINAL - Testemunhal - Depoimento de policial - Validade - Recurso não provido. O depoimento de policial assume força probante incriminadora, uma vez que, como qualquer pessoa, o policial pode servir como testemunha, sob o compromisso de dizer a verdade, notadamente se não há elementos indicadores de que tenha ele se desviado do exercício de sua função pública, da qual decorre presunção juris tantum de legitimidade de sua atuação (Apelação Criminal n. 172.521 - São Paulo - 4a Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 12.06.95).

Aliás, "seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito" (Apelação n. 1.002.771/3, SP, 11a Câmara - Relator: Xavier de Aquino).

Há mais, porém.

Quando do seu interrogatório judicial o acusado nem sequer negou a imputação, senão apenas a propriedade da droga; é que mercê da dificuldade financeira, aceitou guardar a substância entorpecente de outrem (uma pessoa conhecida apenas como "Romarinho") mediante paga.

E a confissão em Juízo, como é curial, traduz elemento seguro o bastante para a prolação de sentença condenatória, pois que prestada de forma pessoal, livre, espontânea e, ademais, consentânea com as demais provas carreadas ao processo. Nesse sentido, trechos dos seguintes arestos colacionados por JULIO FABBRINI MIRABETE:

STF - "As confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdades nela contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais"(RTJ 88/371).

TJSP - "Prova. Confissão judicial. Único Elemento de prova a embasar a condenação. Admissibilidade. (...) A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquelas em que lhe evidencie a insinceridade, ou quando tiver prova veemente em contrário" (RT 744/573).

TACRSP - "A confissão, já chamada de rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade e afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).

Não bastasse isso, a preexistência de denúncia anônima minunciosa (que fazia menção expressa ao tráfico, mas também identificava a pessoa responsável por aquela conduta ilícita) a quantidade de droga apreendida (nada menos que 870 (oitocentos e setenta) porções de cocaína) e a forma de acondicionamento (porções individualizadas e, por isso mesmo, propícias ao comércio) não proporcionam dúvida alguma sobre o crime efetiva e concretamente praticado.

Eventual carência financeira, sobre não comprovada, não caracteriza estado de necessidade capaz de legitimar a venda de drogas.

A absolvição, então, é inimaginável.

JOSÉ CARLOS DE LIMA FONTES, então, praticou fato antijurídico, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a respectiva sanção penal que passo a dosar.

Em atenção ao preceito contido nos artigos 42 da Lei nº 11343/06 e 59 do Código Penal, cumpre notar a inexistência de antecedentes criminais. Não há se olvidar, porém, a natureza e a quantidade de droga apreendida (nada menos que 870 porções de cocaína que pesavam quase 600g). Debuxa-se daí não apenas maior lesão ao interesse jurídico tutelado pela norma, mas também, e principalmente, maior culpabilidade e maior reprovabilidade da conduta. Ora, são sabidos, plenamente sabidos, os malefícios advindos de tais substâncias, assim como a estreita relação existente entre o comércio de drogas e os mais variados e graves crimes. Justifica-se, pois, o arbitramento de pena acima no mínimo legal, compatíveis com tais circunstâncias, sob pena de se dispensar a ele tratamento idêntico àquele merecido por pessoas que tem em depósito, para o consumo de terceiros, quantias bem menos significativas. Reporto-me, uma vez mais, à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

A quantidade de drogas apreendida pode e deve ser utilizada na dosimetria (STJ - HC - 10.165 - Rel. Félix Fischer - j. 9.11.1999 - DJU 14.2.2000, p. 53).

Ao proceder a individualização da pena, o Juiz após aferir um leque de circunstâncias de natureza subjetiva - culpabilidade, antecedentes, conduta social, e personalidade do agente - e de natureza objetiva - motivos, circunstâncias e conseqüências do crime -, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento de pena, a qual não deve ser excessiva, nem demasiadamente abrandada, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para reprimir a prática da infração e promover a tutela da sociedade (STJ - 6a Turma - REsp. 90.171 - Rel. Luiz Vicente Cernichiaro - j. 08.10.1997 - DJU 12.08.1997, p. 36.287).

Para a exarcebação é permitido ao juiz, diante das circunstâncias judiciais, apreciar o alto grau de reprovabilidade da conduta (STJ - 5a Turma - Rel. José Arnaldo da Fonseca - REsp. 195.222 - j. 02.09.1999 - DJU 11.10.1999, p. 83, e RT 773/552).

Com tais premissas, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes quaisquer circunstâncias agravantes, impõe-se considerar a menoridade relativa do réu e a confissão espontânea, circunstâncias atenuantes inscritas no artigo 65, I, e III, "d", do Código Penal. Daí redução, também à razão de 1/3, para perfazer 05 (cinco) anos de reclusão (consoante o entendimento consolidado no enunciado sumular nº 231 do C. Superior Tribunal de Justiça, a "incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").

Com relação às causas de aumento de pena, dá-se que tráfico foi cometido nas imediações de entidades recreativas, esportivas de ensino e sociais (Campo de Futebol da Vila Dias, Quadra Coberta Municipal, Creche Municipal Maria Bueno de Almoedo Campos, EMEB Professor Nelson Neves de Souza, EMEI Algodão Doce, Núcleo Integrado de Atividades Sociais - NIAS) consoante laudo acostado a fls. 90/94, advindo daí perfeita subsunção do fato àquela norma inserta no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06. Faz-se, então, derradeiro acréscimo, à razão de 1/6 (um sexto), para atingir 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Não há, por fim, causas de diminuição de pena, pois a despeito da primariedade "técnica", reiterada jurisprudência tem afastado a incidência do redutor previsto no § 4º naqueles casos em que as circunstâncias do delito evidenciam que o acusado se dedicava a atividades criminosas. Quando do julgamento do AgRg no AREsp 628.686/MG, assentou a Colenda 6ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relatora a eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de

entorpecentes apreendidos em poder do acusado constitui circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à minguada do preenchimento dos requisitos legais". Destaquei.

No mesmo sentido o v. aresto proferido nos autos do HC 484.129/SP, relator o eminente Ministro Felix Fischer, para quem não se pode desprezar que "(...) na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes" (STJ, HC 484.129/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Destaquei.

Confira-se ainda, porque relevante, trecho do v. acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

(...) Ademais, em razão da diversidade, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, deixo de aplicar a causa especial de redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado). Com efeito, foram apreendidos 248,66 gramas de maconha e 4,68 gramas de cocaína na forma de crack (fls. 152/156, 235/239, 241/ 245 e 250/254). Deveras, não somente a natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos indicam a impossibilidade da concessão do benefício, mas também a sua quantidade, forma de acondicionamento e peso líquido e as circunstâncias que cercaram a apreensão do entorpecente, após denúncia anônima. Tais elementos de prova demonstram que não se trata de traficância inédita, que pudesse qualificar o apelante como "traficante de primeira viagem" ou "pequeno traficante" (aquele que comercializa drogas apenas para sustento do próprio vício ou subsistência básica), mesmo porque não se obtém tal monta, variedade e tipo de entorpecente em qualquer canto de uma biqueira, muito menos se confia tal quantidade de droga a alguém que não tenha alcançado o mínimo de confiabilidade dentro da cadeia do tráfico (...) (Apelação Criminal nº 0012097-81.2015.8.26.0624, da Comarca de Tatuí - 15ª Câmara de Direito Criminal - Relatora: Gilda Alves Barbosa Diodatti - 13/06/2019). Destaquei.

E aqui, repita-se, não bastasse o fato de a ação policial advir de denúncia anônima (cuja percepção do tráfico pelo delator pressupõe a reiteração de conduta), apreenderam-se com ele nada menos que 870 porções de cocaína.

Memento: tivesse o acusado recebido tantas e quantas porções de droga no dia anterior tal como mencionado no interrogatório judicial - e só nele -, nem haveria tempo suficiente para que o delator levasse o fato ao conhecimento da Polícia Civil e esta não apenas organizasse, mas também executasse a operação que culminou na respectiva.

Registre-se, outrossim, que o réu ostenta registros também perante a Vara da Infância e Juventude, conforme certidão encartada a fls. 29, donde se extrai que a infração à lei não é algo inédito, senão recorrente em sua vida.

Difícil, senão impossível, então, imaginar tratar-se de sua primeira incursão na mercancia ilícita e, por isso mesmo, ignorar sua dedicação a atividade criminosa, motivo bastante para afastar a aplicação do redutor...

Torno definitiva a pena privativa de liberdade, dessarte, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Fixo a pena pecuniária, outrossim, em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, previsão legal mínima para o delito modificada, na mesma proporção, pelos

acréscimos proporcionados pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade de droga), pela redução proporcionada pelas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), além do aumento proporcionado pela causa de aumento de pena (crime perpetrado nas imediações de entidades recreativas, esportivas de ensino e sociais). Arbitro o valor unitário do dia multa no mínimo legal, qual seja, um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, corrigido monetariamente até a presente data, à míngua de maiores dados acerca da capacidade financeira do réu.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA posta na denúncia e CONDENO JOSÉ CARLOS DE LIMA FONTES, já qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06 e artigo 61, I, do Código Penal.

Ausentes os requisitos autorizadores, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). O crime perpetrado pelos réus é deveras grave e, por isso mesmo, nem guarda compatibilidade com aquelas sanções mais brandas previstas no sobredito dispositivo legal. Quando do julgamento do Habeas Corpus nº 203.403/SP, aliás, a 5ª Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, relator o eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, assentou que não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou (HC 203.403/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

No mesmo sentido o v. aresto proferido em data deveras recente pela C. 4ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576, relator o eminente Desembargador Salles Abreu, para quem atualmente, o entendimento majoritário do Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 44, da Lei 11.343/06, possibilitando, em um caso concreto, a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. No entanto, o crime continua grave e hediondo, sendo que a substituição penal não se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do delito, portanto, não deverá ser aplicada no caso em tela, afastado o pedido subsidiário (Apelação nº 0020420-98.2010.8.26.0576 - São José do Rio Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Salles Abreu - 04/10/2011).

E ainda:

PENA - Restritivas de direitos - Tráfico de entorpecentes - Incompatibilidade com a determinação legal de regime fechado (art. 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90) - Inaplicabilidade dos benefícios da Lei nº 9.715/98 - Recurso improvido (Apelação Criminal nº 877.915-3/8 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 17/08/2006).

PENA - Restritivas de direitos - Réu condenado por tráfico de entorpecentes - Substituição da reprimenda privativa de liberdade - Inadmissibilidade - Preliminares rejeitadas e recurso improvido (Apelação Criminal nº 908.095.3/3 - São Paulo - 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 27/09/2006).

Não tem, por isso mesmo, direito à suspensão condicional da pena (artigo 77 do mesmo Diploma Legal).

O regime inicial do cumprimento das penas impostas há de ser o fechado, único

compatível com a gravidade do crime (daqueles equiparados aos hediondos), com as peculiaridades do caso (quantidade relevante de droga) e com a quantidade da sanção.

Presentes os pressupostos, fundamentos e condição de admissibilidade da prisão preventiva (artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), nega-se o apelo em liberdade (HC nº 867.918-3/3 – Araraquara – 5ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Sérgio Rui – 06/10/2005 – V.U.; HC nº 517.60/0-00 – São Paulo – 13ª Câmara de Direito Criminal – Relator: Lopes da Silva – 09/06/2005 – V.U.). Não bastassem a gravidade objetiva do crime (daqueles equiparados aos hediondos) e a quantidade de droga, as circunstâncias do crime evidenciam dedicação a atividades criminosas por lapso juridicamente relevante. Daí a estrita necessidade da custódia cautelar como única forma de se garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e, mais que isso, a própria credibilidade da Justiça. Recomende-se, pois, o acusado na prisão em que se encontra (despicienda, contudo, a expedição de novos mandados de prisão à vista do quando decidido pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Processo nº 2010/45811, conforme publicação feita no Diário Oficial do dia 10/08/2010), sem prejuízo dele pleitear eventual progressão de regime na execução provisória, se e quando atendidos os requisitos legais aplicáveis à espécie.

Expeça-se ofício ao IIRGD comunicando a presente decisão para as anotações e providências pertinentes.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas e despesas ex lege (artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei nº 11.608/03).

P.R.I.C.

Mogi Mirim, 15 de julho de 2022.

EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA